

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 169/2533	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นายสุนทร เรืองธรรม	โจทก์
	นายพินิจ เอกวิวัฒน์พาณิชย์ กับพวก	จำเลย
	นายนพดล ศรีชัยندر ทนายจำเลยที่ 3	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 244)

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นหมายเรียกนายสุนทรเรืองธรรมเข้ามาเป็นจำเลย
ร่วมตามคำร้องของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และจำเลยร่วมร่วมกันใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้โจทก์จำนวน 201,982 บาท เฉพาะจำเลยที่ 3 ให้รับผิดชอบเพียง 100,000
บาท ในวงเงินที่รับประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่เวลาทำ
ละเมิด(1 มีนาคม 2523) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 242,241)

จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2523 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไป
อีกมีกำหนดสองปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับคดีสำหรับจำเลยที่ 3 ไว้ในระหว่างฎีกา

ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2523 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไป
อีกมีกำหนดสองปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับคดีสำหรับจำเลยที่ 3 ไว้ในระหว่างฎีกา

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงษ์-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ